

1500895-57.2021.8.26.0451
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 4ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO ALEXSANDRO DE CAMPOS JUNIOR e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos.
DANIEL JUVENAL PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com Fabio Alexsandro de Campos Júnior como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Piracicaba
Foro de Piracicaba
4ª Vara Criminal
Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500895-57.2021.8.26.0451 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500895-57.2021.8.26.0451
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
FABIO ALEXSANDRO DE CAMPOS JUNIOR e outro

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos.
DANIEL JUVENAL PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado juntamente com Fabio Alexsandro de Campos Júnior como incurso no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 19 de julho de 2020, por volta das 9h, na Rua Manuel Ferraz de Arruda, nº 704, Cidade Alta, nesta cidade e comarca, agindo em

concurso e unidade de desígnios entre si e com um terceiro indivíduo não identificado, com rompimento de obstáculo, teriam subtraído uma betoneira elétrica, um motor, 50 metros de cabo elétrico e duas esquadrias de alumínio pertencentes à vítima J. C. C. S.

Recebida a denúncia em 25.04.2022 (fls. 160/162), DANIEL foi citado pessoalmente (fls. 187) e apresentou resposta à acusação (fls. 188/189).

FABIO, de outra banda, foi citado por edital e não constituiu defensor, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP (fls. 246).

Durante a instrução, foram ouvidas vítima, testemunhas arroladas e realizado o interrogatório (fls. 257/258).

Nos debates, as partes requereram a improcedência da ação penal (fls. 262/265 e 273/274).

É o relatório. FUNDAMENTO.

A ação penal é improcedente, eis que, embora provada a materialidade do crime de furto (fls. 04/06, 07, 09, 10/11 e 33/34) não foi demonstrada a contento a de DANIEL.

Em juízo, DANIEL negou a prática do delito. Disse que era proprietário do veículo Fiat/Fiorino, placas BK0-1987/Piracicaba. Certo dia Fabio se interessou pelo seu carro, foi até sua residência, deixou seu automóvel particular no local e saiu com o do acusado. Posteriormente foi procurado pela polícia, inicialmente para ajudar na localização e recuperação dos objetos furtados.

A vítima, por sua vez, contou que não presenciou os fatos e chegou à construção após a subtração. Acionou a polícia e alguns bens foram recuperados. Câmeras de segurança registraram parte da ação. O ingresso na construção se deu por cima dos tapumes que a cercam.

Celso Lino de Oliveira, policial civil, explicou que câmeras de segurança haviam gravado um Fiat/Fiorino branco com capô vermelho no local dos fatos. Após, recebeu informações indicando a localização deste, que foi facilmente identificado por suas características incomuns. No local encontrou DANIEL, que repassou o contato de Fabio, vulgo "Gordinho", que supostamente teria mostrado interesse em comprar o automóvel. DANIEL negou a autoria do furto e colaborou na localização dos objetos subtraídos.

Ione dos Santos Santana, por fim, confirmou que Fabio pegou o Fiat/Fiorino de DANIEL. Algum tempo depois ligou e disse que o combustível havia acabado. Eles o ajudaram e depois voltaram para casa.

Dessa forma, embora seja inequívoco que o automóvel de DANIEL foi usado no crime, certo é que ele não foi identificado como um dos seus autores pela vítima ou testemunha, sendo que sequer sua imagem foi registrada pela câmera de segurança. Além disso, por mais que a história apresentada no interrogatório apresente inconsistências, é minimamente possível que Fabio tenha conseguido o empréstimo do Fiat/Fiorino após manifestar interesse em adquiri-lo, deixando outro automóvel, como resguardo, em poder do acusado DANIEL.

Portanto, sem mais delongas, as provas produzidas não embasam solidamente a conclusão de que o acusado foi um dos autores do crime de furto, devendo prevalecer o in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, absolvendo DANIEL JUVENAL PINTO, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal, o que faço com fulcro no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, prosseguirá o feito apenas quanto ao acusado Fabio. P.I.C.

Piracicaba, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA